FL. 106

Parágrafo Primeiro - Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de **12 (doze) meses**;

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA declara que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto, tai como: custos diretos e indiretos, valor do plantão, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dos serviços executados será realizado pela **CONTRATANTE**, mensalmente, entre o dia 20 (vinte) à 25 (vinte e cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços contratados, conforme a apresentação das Notas Fiscais devidamente atestadas pelo Setor competente, através de crédito bancário ou outro meio expressamente informado;

Parágrafo Primeiro - As Notas Fiscais deverão ser entregues à **CONTRATANTE** em até **05 (cinco) dias úteis,** após a realização dos serviços contratados;

Parágrafo Segundo - É condição indispensável para que os pagamentos ocorram no prazo estipulado que os documentos hábeis apresentados para recebimento não se encontrem com incorreções. Caso haja alguma incorreção, o pagamento só será realizado após estas estarem devidamente sanadas;
Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA,** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA poderá suspender a prestação dos serviços se houver atraso, no pagamento das faturas superior a 30 (trinta dias), sem prejuízo de cobrança judicial de seus créditos, podendo perdurar a suspensão até a regularização dos pagamentos pela **CONTRATANTE**;

Parágrafo Quinto - Fica estabelecido que a **CONTRATANTE,** a seu critério, poderá descontar do valor a ser pago à **CONTRATADA,** os eventuais danos causados por culpa ou dolo comprovados nos equipamentos da **CONTRATANTE,** que forem colocados à disposição da **CONTRATADA,** bem como os eventuais desperdícios provocados pelo mau uso de insumos nos procedimentos em geral que utilizem medicamentos, reagentes, contrastes,

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWBP-FWRF-7CRO-3MYY

FL. 107

materiais descartáveis entre outros, conforme tabelas de preços praticados pelo mercado;

Parágrafo Sexto - As glosas resultantes da inobservância técnica nas anotações, evoluções ou prescrições produzidas pelos profissionais da **CONTRATADA**, serão descontadas do pagamento devido, vencidos os recursos administrativos adequados a cada convênio;

CLÁUSULA OITAVA - DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL

A **CONTRATADA** deverá apresentar as Certidões de Regularidade Fiscal, para cada pagamento a ser efetuado pela **CONTRATANTE**, em obediência às exigências dos órgãos de regulação, controle e fiscalização.;

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por prazos iguais e sucessivos, por manifestação e aceite das partes, mediante termo aditivo;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

Este instrumento poderá ser alterado, mediante acordo entre as partes, ou na ocorrência de fatos supervenientes e alheios a vontade das partes devidamente comprovados, por meio de Termo Aditivo;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato, observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para comunicação prévia, por escrito, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, poderá ser extinto por resilição unilateral (desistência ou renúncia), e, imediatamente por rescisão, decorrente de inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e condições, casos em que poderá haver ressarcimento por perdas e danos; por resilição bilateral (distrato), não incorrendo em ressarcimento de perdas e danos para nenhum dos contratantes;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO

O presente contrato é de natureza estritamente civil, não se estabelecendo, por força deste instrumento, qualquer vínculo empregatício ou

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWBP-FWRF-7CRO-3MYY

FL. 108

responsabilidade da **CONTRATANTE** com relação à **CONTRATADA e seus profissionais médicos**, pela execução dos serviços ora pactuados seja no âmbito tributário, trabalhista, ambiental, previdenciário, assistencial e/ou securitário;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força maior, a infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do presente contrato, além de facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido, obrigará à parte infratora e seus sucessores, reparação por perdas e danos causados, ficando estabelecida como cláusula penal para este fim, multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da rescisão e das demais obrigações pactuadas;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Os contratantes elegem o foro da comarca de Porto Feliz-SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas de interpretação e aplicação deste contrato;

Por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo subscrevem, para que se produzam seus efeitos legais.

Porto Feliz, 01 de outubro de 2021.

CONTRATANTE

Presidente
Paulo Cesar Galvão
CPF 754 279 908-87
RG 10.601.985-0

PAULO CESAR GALVÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ

CONTRATADA

Dr. Márcio Nogueira
Médico
CRM 167.649

MARCIO LUIZ NOGUEIRA ANTHES

TESTEMUNHAS

Nome:	**Nome:**
RG:	**RG:**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz
RUA Olavo Assumpção Fleury, N° 101 - Centro – Porto Feliz – S/P – CEP: 18540-000
Telefone: (15) 3261-8800
E-mail: santacasa@portofeliz.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWBP-FWRF-7CRO-3MYY

SCMPF 387/2021

ANEXO 1

Serviços Médicos Profissionais em UTI - Unidade de Terapia Intensiva

Quantidade de Leitos: 10

Serviços / Período:
- Plantão 7X24 (sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia de forma integral e ininterrupta;
- Diarista 7x6 (sete dias por semana, seis horas por dia);
- Coordenação.

Valor Mensal: R$183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais)

Valor Anual: R$2.196.000,00 (dois milhões e cento e noventa e seis mil reais)

Valor Contratual Estimado R$ 2.196.000,00 (dois milhões e cento e noventa e seis mil reais)

Presidente
Paulo Cesar Galvão
CPF 754 279 908-87
RG.10.601.084-0

Porto Feliz, 01 de outubro de 2021.

PAULO CESAR GALVÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ

Dr. Márcio Nogueira
Médico
CRM 101.647

MARCIO LUIZ NOGUEIRA ANTHES
INOVAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

TESTEMUNHAS

Nome:	**Nome:**
RG:	**RG:**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz
RUA Olavo Assumpção Fleury, N° 101 - Centro – Porto Feliz – S/P – CEP: 18540-000
Telefone: (15) 3261-8800
E-mail: santacasa@portofeliz.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-PWBP-FWRF-7CRO-3MYY